

LETTRE DE MISSION

Prestation d'acquisition de prospects vendeurs : gestion publicitaire, préqualification de leads et CRM

Entre les soussignés

JSQUARE, immatriculée sous le numéro SIRET 107 765 091 00015, dont le siège est situé 25 allée Mathilde, 93160 Noisy-le-Grand, représentée par Jadi Bayam Dipanda, ci-après « le Prestataire » ;

Et

Monsieur Jérôme Gourod, agent commercial immobilier mandataire du réseau SAFTI, immatriculé sous le numéro SIREN 491 028 908, domicilié professionnellement 7 rue Émile Dubois, 75014 Paris, ci-après « le Client ».

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Article 1 – Objet

La présente lettre de mission définit les conditions dans lesquelles le Prestataire accompagne le Client dans la génération et la qualification de prospects vendeurs sur sa zone d'intervention.

Article 2 – Prestations

Le Prestataire s'engage à réaliser les prestations suivantes :

- Gestion des publicités Meta (Facebook / Instagram) : reprise et optimisation des campagnes existantes, création et test de visuels et de messages, ciblage sur la zone d'intervention du Client, suivi et ajustement des performances.
- Rappel et préqualification des leads : prise de contact rapide avec chaque nouveau prospect, appel de préqualification (motivation, calendrier, nature du projet), transmission au Client des leads qualifiés et des créneaux de rendez-vous adaptés.
- Relances : mise en place de relances automatisées pour les prospects ayant un projet de vente à moyen terme.
- CRM : mise à disposition d'un accès au CRM permettant la centralisation et le suivi de l'ensemble des prospects pendant la durée de la mission, avec restitution de l'ensemble des prospects et de leur suivi à l'échéance (article 7).
- Montage vidéo : montage de vidéos (présentation de biens ou de l'activité du Client) au format court et sous-titré, dans le cadre du forfait prévu à l'article 5.

Zone d'intervention : Paris 14e et abords (Montrouge, Paris 5e, 6e, 13e), dans un rayon d'environ 30 minutes de transport.

Article 3 – Durée

La mission est conclue pour une durée totale de trois (3) mois d'activité, répartis comme suit :

- Période 1 : de la date de signature au 15 décembre 2026 ;
- Suspension pendant les fêtes de fin d'année, du 16 décembre 2026 au 14 janvier 2027 ;
- Période 2 : du 15 janvier 2027 au 15 février 2027.

La mission débute à la date de signature des présentes et à réception du premier paiement.

Article 4 – Garantie de résultats

4.1 Définition. Est considéré comme « lead qualifié » tout prospect remplissant cumulativement les conditions suivantes : (i) être propriétaire ou décisionnaire de la vente du bien ; (ii) bien situé dans la zone d'intervention définie à l'article 2 ; (iii) projet de vente déclaré dans un délai de six (6) mois ; (iv) avoir été joint par téléphone et avoir répondu aux questions de préqualification ; (v) accepter un rendez-vous ou une estimation avec le Client ; (vi) ne pas figurer déjà dans les contacts du Client à la date de sa transmission.

4.2 Engagement. Le Prestataire garantit la génération de 10 leads qualifiés sur la durée de la mission.

4.3 Conditions. Cette garantie est subordonnée au respect par le Client des conditions suivantes : respect du budget publicitaire défini d'un commun accord entre les Parties, discuté et ajusté au fil de la mission en fonction

de la durée et des résultats ; transmission des accès nécessaires dans les sept (7) jours suivant la signature ; absence de modification ou de suspension des campagnes sans accord préalable du Prestataire ; prise de contact avec les leads transmis dans un délai de quarante-huit (48) heures.

4.4 Mise en œuvre. Si l'objectif n'est pas atteint au terme de la mission alors que les conditions ci-dessus ont été respectées, le Prestataire poursuit gratuitement la gestion des campagnes et la préqualification jusqu'à l'atteinte de l'objectif, dans la limite de deux (2) mois supplémentaires.

4.5 Limites. La garantie porte exclusivement sur le nombre de leads qualifiés. Le Prestataire ne garantit ni un nombre de mandats, ni un nombre de ventes, qui dépendent notamment de l'intervention du Client. Pour le surplus, le Prestataire est tenu d'une obligation de moyens.

Article 5 – Prix et modalités de paiement

- Frais de gestion : 300 € net, TVA non applicable (art. 293 B du CGI), par mois d'activité, soit 900 € pour les trois (3) mois.
- Forfait montage vidéo : 100 € net, TVA non applicable (art. 293 B du CGI), payable une seule fois avec la première mensualité.

Échéancier : 1re mensualité et forfait vidéo (400 €) à la date de signature ; 2e mensualité (300 €) le même jour du mois en novembre 2026 ; 3e mensualité (300 €) le même jour du mois en janvier 2027. Paiement par lien de paiement en ligne ou virement.

Le budget publicitaire n'est pas inclus dans le prix. Il est réglé directement par le Client à Meta. Son montant est discuté et ajusté d'un commun accord entre les Parties au fil de la mission, en fonction de la durée et des résultats.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit des pénalités au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le Prestataire peut suspendre ses prestations en cas d'impayé de plus de quinze (15) jours après relance.

Article 6 – Obligations du Client

- Fournir les accès aux comptes publicitaires et toute information nécessaire à la mission ;
- Organiser la transition avec l'ancien prestataire (Samuel) avant la reprise du compte ;
- Communiquer ses disponibilités pour les rendez-vous et faire un retour sur les leads transmis ;
- Garantir qu'il dispose des droits sur les contenus (photos, vidéos, logos) qu'il transmet.

Article 7 – Données personnelles et confidentialité

Dans le cadre de la mission, le Prestataire traite les données personnelles des prospects pour le compte du Client, en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Il s'engage à : ne traiter ces données que pour l'exécution de la mission et sur instruction du Client ; en assurer la sécurité et la confidentialité ; ne pas les céder ni les réutiliser pour d'autres clients ; restituer au Client, dans les quinze (15) jours suivant la fin de la mission, l'ensemble des prospects et de leur suivi (statut, notes, historique des appels) au format Excel ou CSV, puis les supprimer, sauf obligation légale de conservation.

Les données des prospects restent la propriété du Client. Les modèles de messages, automatisations, scripts et méthodes du Prestataire demeurent sa propriété. Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations de l'autre Partie dont elle a connaissance dans le cadre de la mission.

Article 8 – Références et témoignages

Le Client autorise le Prestataire à se prévaloir de la mission et des résultats obtenus (nombre de leads, performances publicitaires, évolution de l'activité) à titre de référence commerciale, notamment sur son site internet, ses réseaux sociaux, ses propositions commerciales et ses études de cas, ainsi que sous forme de témoignage écrit ou vidéo.

Le Client peut choisir que sa participation reste anonyme : dans ce cas, son nom, son image, sa marque et son réseau d'appartenance ne sont pas mentionnés, et seuls les résultats chiffrés sont utilisés. Il en informe le Prestataire par écrit. À défaut d'opposition écrite, le Prestataire peut le citer nominativement.

Dans tous les cas, le Prestataire s'interdit de divulguer les données personnelles des prospects et toute information confidentielle du Client. Cette autorisation est consentie à titre gratuit pour la durée de la mission et pour les cinq (5) années qui suivent. Le Client peut demander à tout moment l'arrêt de toute nouvelle publication le concernant.

Article 9 – Résiliation

Le Client s'engage fermement pour toute la durée de la mission. L'engagement prend fin de plein droit le 15 février 2027, sans reconduction tacite, sous réserve de la prolongation éventuelle prévue à l'article 4.4. Aucune résiliation anticipée sans motif n'est possible avant cette date, sauf la faculté de sortie prévue ci-après, et l'intégralité des sommes prévues à l'article 5 reste due.

Faculté de sortie après le premier mois. Le « premier mois » court à compter de la date à laquelle le Prestataire dispose de l'ensemble des accès aux comptes publicitaires et où les campagnes sont actives. Si, au terme de ce premier mois, aucun lead qualifié au sens de l'article 4.1 n'a été transmis au Client alors que celui-ci a respecté ses obligations (accès fournis, budget publicitaire convenu maintenu, prise de contact avec les leads sous quarante-huit heures), le Prestataire dispose d'une période d'ajustement de quinze (15) jours pour corriger les campagnes ; l'échéance de la deuxième mensualité est suspendue pendant cette période. Si aucun lead qualifié n'a été transmis à l'issue de cette période, le Client peut mettre fin à la mission par écrit, et la deuxième mensualité ainsi que la suivante ne sont alors pas dues. La première mensualité et le forfait vidéo restent acquis au Prestataire. À défaut de notification écrite du Client dans les sept (7) jours suivant la fin de la période d'ajustement, la mission se poursuit et la deuxième mensualité devient exigible.

En cas de manquement grave de l'une des Parties non réparé dans les huit (8) jours suivant une mise en demeure, l'autre Partie peut résilier la mission sans préavis.

Article 10 – Responsabilité

La responsabilité du Prestataire, toutes causes confondues, est limitée au montant total des sommes perçues au titre de la présente mission. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des décisions de la plateforme Meta (suspension de compte, refus de publicité, variation des coûts).

Article 11 – Droit applicable et litiges

La présente lettre de mission est soumise au droit français. En cas de différend, les Parties rechercheront une solution amiable avant toute action. À défaut, le litige sera porté devant les tribunaux compétents de Bobigny.

Fait en deux exemplaires électroniques, à la date de la dernière signature.

Le Prestataire JSQUARE – Jadi Bayam Dipanda Signature :	Le Client Jérôme Gourod « Lu et approuvé » Signature :
--	--